РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 1-761/2021

Номер дела: **1-761/2021**

УИН: **27RS0007-01-2021-004711-35**

Дата начала: **28.06.2021**

Дата рассмотрения: **21.09.2021**

Суд: **Центральный районный суд г. Комсомольск-на-Амуре**

Судья: **Гуркова Наталья Михайловна**

Статьи УК: **162**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Угрюмов Александр Сергеевич		
ПРОКУРОР	Некрасова Юлия Юрьевна		
	Козак Сергей Александрович	Статьи УК: 162	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			28.06.2021
Передача материалов дела судье			28.06.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		08.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	20.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	12.08.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	02.09.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		21.09.2021

Приговор

Дело № 1 – 761/2021

УИД 27RS0007-01-2021-004711-35

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

Центральный районный суд «22» сентября 2021 года

г. Комсомольска-на-Амуре

Хабаровского края

Судья Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Гуркова Н.М.,

с участием государственного обвинителя Некрасовой Ю.Ю.,

подсудимого Козак С.А.,

адвоката Угрюмова А.С., представившего ордер (№), удостоверение (№),

потерпевшей Потерпевший №1,

при секретаре судебного заседания Ябировой Ю.Ю.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Козак С. А., (иные данные), ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст.162 ч.2 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут (дата), у Козака С.А., находящегося по месту жительства в (адрес), и испытывающего нужду в денежных средствах, возник умысел на хищение денежных средств, принадлежащих совместно с ним проживающей его бабушке - Потерпевший №1, с целью дальнейшего распоряжения ими по своему усмотрению, путем совершения разбойного нападения на последнюю, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Для осуществления угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья, Козак С.А. решил использовать при совершении разбойного нападения складной нож «бабочку» - предмет, используемый в качестве оружия, находящийся в арендуемом им автомобиле «NISSAN TIIDA LATIO» (Ниссан-Тиида-Латио) государственный регистрационный знак (№). Кроме того, с целью скрыть свое лицо и не допустить своего изобличения потерпевшей, Козак С.А. решил, выйдя из дома, дождаться ночного времени суток, когда Потерпевший №1 выключит в квартире свет и ляжет спать. С указанной целью, Козак С.А. передвигался по городу (адрес) на арендуемом им автомобиле «NISSAN TIIDA LATIO» (Ниссан-Тиида-Латио) государственный регистрационный знак (№), до наступления темноты.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1, путем свершения на нее разбойного нападения, в период времени с 20 часов 01 минуты (дата) до 02 часов 46 минут (дата), Козак С.А., находясь в арендуемом им автомобиле «NISSAN TIIDA LATIO» (Ниссан-Тиида-Латио) государственный регистрационный знак (№) в районе двора (адрес), убедившись, что свет в (адрес) не горит,

и, полагая, что Потерпевший № 1 легла спать, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, взял в арендуемом им вышеуказанном автомобиле складной нож «бабочку» - предмет, используемый в качестве оружия, и прошел к подъезду (№) (адрес), где на первом этаже расположена (адрес), и с помощью имеющихся при нем принадлежащих ему ключей открыл дверь в подъезд, а затем входную дверь (адрес), после чего вошел в указанную квартиру.

После чего, в период времени с 20 часов 01 минуты (дата) до 02 часов 46 минут (дата), Козак С.А., находясь, в коридоре (адрес), умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, не включая свет и хорошо ориентируясь в указанной квартире, прошел в комнату Потерпевший № 1, которая в этот момент лежала на кровати в указанной комнате, подошел к ней, и с целью подавления возможного сопротивления последней, навалился на нее корпусом своего тела и коленом прижал ее в область живота, причиняя, тем самым, Потерпевший № 1 физическую боль и ограничивая свободу ее передвижения. Лежащая на кровати Потерпевший № 1 попыталась оказать Козак С.А. сопротивление и закричать, чтобы привлечь внимание третьих лиц, но Козак С.А. с силой сжал ей одной рукой рот, причиняя, тем самым, Потерпевший № 1 физическую боль, а другой рукой приставил к лицу последней лезвие имеющегося при нем складного ножа «бабочка» - предмета, используемого в качестве оружия, после чего высказал в адрес Потерпевший № 1 требование о немедленной передачи ему денежных средств и драгоценностей, тем самым, совершив разбойное нападение с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Потерпевший №1, понимая истинные преступные намерения Козак С.А., с целью сохранности своего имущества оказала ему сопротивление, оттолкнув его от себя левой рукой. Узнав Козак С.А., Потерпевший №1 обратилась к нему: «С., что ты делаешь?».

В период времени с 20 часов 01 минуты (дата) до 02 часов 46 минут (дата), Козак С.А., находясь в комнате (адрес), получив от Потерпевший № 1 отказ в немедленной передачи ему денежных средств и драгоценностей, осознавая, что Потерпевший № 1 его узнала, с целью подавления воли и сопротивления последней, в подтверждение своих преступных намерений, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, громко, бурно проявляя агрессивные эмоции, высказал в адрес Потерпевший № 1 угрозу применения насилия опасного для жизни и здоровья, с видом полным решимости, реализовать данную угрозу, при этом продолжая удерживать возле лица последней складной нож «бабочку» - предмет, используемый в качестве оружия, тем самым совершив разбойное нападение с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Потерпевший №1, указанную угрозу восприняла реально, сильно испугалась за свою жизнь и здоровье, так как направленный на нее нож «бабочка» - предмет, используемый в качестве оружия, а также агрессивное поведение Козак С.А. и его силовое превосходство, явились для нее основанием опасаться осуществления им высказанной в ее адрес угрозы. Вследствие чего, Потерпевший № 1 сопротивления Козак С.А. не оказала, и подтянула к себе за ручку свою сумку, которая стояла на тумбочке возле ее кровати, и из которой, в этот момент, выпал кошелек.

После чего, Козак С.А., период времени с 20 часов 01 минуты (дата) до 02 часов 46 минут (дата), находясь в комнате (адрес), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший № 1, путем совершения на последнюю разбойного нападения, умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись тем, что сопротивление Потерпевший №1 подавлено, поднял выпавший из ее сумки кошелек, с денежными средствами в сумме 1550 рублей, тем самым, похитив их, и, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший № 1, путем совершения разбойного нападения, умышленно, из корыстных побуждений, рукой достал из сумки последней целлофановый пакет с находящимися в нем денежными средствами в сумме 115000 рублей тем самым, похитив имущество, принадлежащее Потерпевший № 1, и опасаясь быть застигнутым на месте преступления, выбежал из квартиры, тем самым, похитил указанное имущество, принадлежащее Потерпевший №1

Таким образом, в период времени с 20 часов 01 минуты (дата) до 02 часов 46 минут (дата), Козак С.А., действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь в (адрес), совершил разбойное нападение, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением ножа - предмета, используемого в качестве оружия, похитил имущество, принадлежащее Потерпевший №1, а именно: денежные средства в сумме 116550 рублей; полиэтиленовый пакет, материальной ценности не представляющий; кошелек, материальной ценности не представляющий, а всего имущества на общую сумму 116550 рублей.

После чего, Козак С.А. с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылся, впоследствии распорядившись им по своему усмотрению, тем самым причинив Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на сумму 116550 рублей.

В судебном заседании подсудимый Козак С.А. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ст.162 ч.2 УК РФ признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что в ночь с (дата) на (дата) ее внука Козак С.А. дома не было. Она посмотрела телевизор, после чего легла спать. Входную дверь квартиры, она закрыла на ключ. Около 02 часов ночи она проснулась от шороха и увидела свет от фонарика, она подумала, что это зашел ее внук, поскольку раньше он заходил в ее комнату чтобы что-нибудь взять, пользуясь фонариком на телефоне, чтобы ее не будить. В этот момент вошедший человек придавил ее к дивану, ладонью своей левой руки закрыл ей рот. Она увидела, что он держит что-то в правой руке в стороне от ее головы на расстоянии 30-40 см. Поскольку в квартире было темно, она не разглядела, что было в руках у нападавшего на нее человека. На нее никто не кричал, угрозу убийством не высказывал, перед лицом ничем не махал. Она стала вертеться и освободила левую руку. В это время нападавший спросил: «Где деньги?». По голосу она поняла, что это ее внук С.. Когда она освободила руку, то смахнула с прикроватной тумбочки на пол не закрытую сумку, в которой находился кошелек, с деньгами в сумме 1550 рублей и в целлофановом мешочке деньги в сумме 115000 рублей. С. протянул руку и взял все, что выпало из сумки и убежал из квартиры. Ей возвратили 95000 рублей, на сумму не возмещенного ущерба, иск заявлять не желает.

В связи с существенными противоречиями, были оглашены показания потерпевшей Потерпевший № 1, данные ею на предварительном следствии (т.1, л.д.52-55, 56-60), в которых она поясняла, что проживает по адресу: (адрес) вместе с внуком Козак С.А. Входная дверь в подъезд оборудована домофоном, который всегда исправен. Входная дверь ее квартиры металлическая, имеет один врезной замок, вторая дверь деревянная замков не имеет. Комнаты смежные, вход в ее комнату, в которой она проживает, расположен в зале. Ключи от квартиры имеются только у нее и у Козак С.А. У нее имеется болезнь «Паркинсона», инвалидность себе она не оформляла, данным заболеванием болеет с (дата). Данная болезнь у нее выражается в треморе конечностей, с памятью проблем нет, и никогда не было. У нее имелись сбережения, которые она хранила в полиэтиленовом свертке своей сумки, так ей было удобно, дома деньги она никуда не прятала, всегда носила их с собой в женской сумке в боковом кармашке под замком. Привычку куда-то прятать деньги дома у нее не было. Свою женскую сумку она всегда, придя домой, ставила на тумбочку, которая стоит у изголовья около дивана, на котором она спит. (дата) она получила пенсию в размере 31000 рублей, которые также положила в сверток, то есть всего там было 115 000 рублей купюрами номиналом 1 000 и 5 000 рублей. Также в кошельке в сумке у нее было 1 550 рублей, купюрами номиналом 50, 100 и 1000 рублей. Про то, что у нее имелась накопленная ею сумма 115 000 рублей и о том, что в кошельке имеется 1550 рублей она никому не рассказывала, о них знал только Козак С.А и ее дочь – Свидетель №1, но точной суммы сбережений они не знали. Около 00 часов 30 минут (дата) она легла спать, дверь заперла на замок, внука Козак С.А. дома не было. Чтобы Козак С.А. смог открыть дверь, ключ из замка она вынула. Почти сразу после того как она уснула, через какое-то время она проснулась от шороха в квартире, открыв глаза она увидела в темноте луч фонарика, как от телефона, ей показалось как синий огонек, который светил со стороны зала в ее комнату. Сразу после этого луч погас, она повернула голову на правую сторону, и почувствовала, как кто-то с

правой стороны подошел к ней и навалился на нее в кровати, прижимая коленом в области живота, в этот момент в темноте она увидела силуэт мужчины, во что он был одет и как выглядел, не помнит, и не видела, так как было темно. Так как она находилась в состоянии шока, то не помнит было ли одето у него что-либо на голове. В этот момент она очень испугалась, хотела закричать, но мужчина зажал ей рукой рот. Она очень испугалась за свою жизнь и здоровье. Мужчина показался ей массивным и очень сильным. Она увидела, что вторую руку он держит у ее лица и в ней был какой-то предмет – что-то узкое и длинное, она подумала, что это лезвие ножа, но данный предмет он держал на расстоянии примерно 30 см. от нее к ее телу его не прислонял. Насколько она почувствовала, перчаток на руках не было, его руки были теплые. Мужчина потребовал, чтобы она отдала ему деньги и драгоценности при этом дословно говорил: «Где деньги!», повторив это несколько раз. Она мотала головой, пытаясь вырваться и освободить свое лицо от его руки, так как в тот момент его рука прикрывала ей рот, для того чтобы она не закричала. В какой-то момент ей удалось левой рукой оттолкнуть его от себя, она пыталась заслониться от предмета, который он держал у ее лица, в этот момент она почувствовала, что он одет в какую-то одежду, возможно в куртку, так как было темно, и окно находилось за спиной нападавшего, она его не видела, лица не разглядела. Его голос был низкий, строгий, мужской, но при этом спокойный. В этот момент она узнала в нападавшем своего внука Козак С.А. и назвала его по имени обратившись к нему: «С., ты что делаешь?», после этого мужчина опять же голосом ее внука - Козак С.А. сказал ей, что знает где живет ее дочь, более ничего не говорил. После чего Козак С.А. громко и настойчиво, с агрессией в голосе, требовал, чтобы она отдала ему деньги и драгоценности, слов угрозы, что он ее зарежет, он не говорил в ее адрес, но она приняла это именно как угрозу в ее адрес, так как видела в его руках какой-то предмет и думала, что это был нож. Его угрозы она воспринимала реально, испугалась за свою жизнь и здоровье. Она сказала, что не будет кричать, и показала ему на сумку, которая стояла возле ее подушки, после чего она правой рукой подтянула за ручку с тумбочки свою женскую сумку, которая завалилась на бок, как она поняла сумка была не закрыта на замок и из сумки выпал кошелек, который упал ей на плечо, который Козак С.А. забрал себе, куда он при этом положил его она не видела. Она продолжала лежать на спине, а Козак С.А. стоял с правой стороны от нее, после чего Козак С.А. залез рукой в ее сумку и забрал оттуда полиэтиленовый пакет, она услышала, как он зашуршал, после чего сказал ей, чтобы она считала до 5 и только потом вставала, и сразу же выбежал из квартиры. Фонарик он больше не включал. Она сразу встала с кровати и пошла к двери. Внутренняя дверь была распахнута, а внешняя прикрыта, но не заперта. Она сразу закрыла дверь на ключ и включила везде свет, после чего вернулась в комнату и увидела, что в сумке лежит ее паспорт и пенсионное удостоверение, до этого они вместе со свертком с деньгами лежали во внутреннем боковом кармане, который она всегда закрывает на молнию, но возможно в тот вечер она не закрывала замок на молнию, а просто положила их в кармашек сумки. Из сумки пропал ее кошелек – старый коричневого цвета, с металлической планкой, в котором было 1550 рублей, более там никаких денежных средств или каких либо других ценностей не было. Кошелек материальной ценности не представляет, также из сумки пропал полиэтиленовый пакет, материальной ценности не представляет, в котором было 115 000 рублей, купюрами 1 000 и 5 000 рублей. Всего у нее было похищено 116 550 рублей. Данная сумма является для нее значительной, так как иного источника дохода, кроме пенсии, у нее нет. Нападавшего по голосу узнала, это точно был внук Козак С.А. Примерно через 10-15 минут зазвонил домофон, в домофон позвонил ее внук Козак С.А. Она открыла ему двери домофона, затем двери квартиры, после чего он зашел в квартиру. Почему Козак С.А. не открыл двери своими ключами она не знает, приходя поздно он всегда открывал двери своими ключами, возможно, позвонил, так как увидел, что в квартире горел свет. Зайдя в квартиру, Козак С.А. спросил у нее что случилось, она ответила, что ее ограбили, после чего задала ему вопрос: «Зачем ты это сделал?». Козак С.А. стал говорить, что это не он, но она ему не поверила. С внуком у нее отношения нормальные, нуждается ли он в деньгах ей неизвестно. Как-то он занимал у нее 300 рублей, но больше денег не просил, долг вернул. Внука за то, что он совершил в отношении нее разбойное нападение простила, зла на Козак С.А. не держит. Ей сотрудниками полиции были возращены денежные средства в сумме 95 550 рублей.

В судебном заседании свидетель Свидетель №1 воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась, в связи с чем были оглашены ее показания, данные на

предварительном следствии (т.1, л.д.89-91), в которых она поясняла, что Козак С. является ее сыном, который проживает с ее матерью Потерпевший №1 по адресу: (адрес). Потерпевший №1 страдает болезнью Паркинсона, но с памятью проблем у нее нет, обслуживает она себя сама. Ей известно, что у матери Потерпевший № 1 были наличные сбережения в виде значительной суммы денежных средств, какой именно суммы она не знала, которые Потерпевший № 1 хранила в полиэтиленовом пакете в своей сумочке. Она неоднократно говорила ей, чтобы последняя положила деньги в Б., но Потерпевший № 1 этого так и не сделала. О денежных средствах знали только она и Козак С.А., более никому о данных сбережениях Потерпевший № 1 не рассказывала. От квартиры Потерпевший № 1 имеется всего два комплекта ключей, которыми пользуется Потерпевший №1 и Козак С.А. (дата) в 01 час 38 минут ей позвонил Козак А.С., она в этот момент была в ванной и звонков не слышала. В 01 час 50 минут Козак А.С. снова позвонил ей и сказал, что Потерпевший №1 ограбили. Затем ей позвонила Потерпевший № 1, которая была очень напугана и взволнована, она сказала, что дома на нее напал неизвестный, как установлено в ходе предварительного следствия Козак С.А., который забрал у нее денежные средства, и она сама не может вызвать полицию. Она сразу приехала к ней. Козак С.А. дома не было. Она сразу обратила внимание, что дверь в квартиру Потерпевший № 1 не повреждена, а открывалась свободно ключом. Потерпевший №1 была очень взволнована и пояснила, что около 01 часа 15 минут она услышала шорох в квартире и увидела свет фонарика со стороны большой комнаты, затем на нее, пока она лежала в кровати навалился Козак С.А., которого она в темноте не видела, прижал ее коленом в живот к кровати, закрыл рот и приставил нож к горлу потребовал у Потерпевший №1 отдать ему денежные средства и ценности. Она сказала Козак С.А., что у нее в сумке есть деньги, после чего Козак С.А. достал из сумки, которая стояла у нее возле подушки кошелек, и сверток с деньгами, после чего выбежал из квартиры. Так же Потерпевший №1 сказала, что Козак С.А., когда закрывал ей рот рукой, сказал, что если она закричит, то он причинит вред ей и ее детям, так как знает, где они проживают. Она сразу подумала, что так как ключи были только у Козак С.А. и Потерпевший №1, то это мог сделать Козак С.А. После чего она позвонила в полицию и дождалась их приезда. Сразу же она позвонила Козак С.А. и сказала ему подъехать, после чего последний приехал домой. Его ключи были при нем. От Потерпевший №1 ей стало известно, что у нее были похищены денежные средства на сумму 115 000 рублей, которые были в пакете, а также 1500 рублей, которые находились в кошельке, то есть всего Потерпевший № 1 причинен материальный ущерб на сумму 116500 рублей.

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные им в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.92-94, 119-121), в которых он пояснял, что в августе (дата) его тетей ФИО1 был приобретен для него автомобиль «NISSAN TIIDA LATIO» (Ниссан-Тиида-Латио) белого цвета, государственный регистрационный знак (№). Сама она на нем никогда не ездила, и сразу передала данный автомобиль ему по доверенности. В августе (дата) он приобрел другой автомобиль, а «NISSAN TIIDA LATIO» решил сдавать в аренду, знакомым. В декабре (дата) он встретился с Козак С.А., познакомился с ним, проверил документы, и они составили договор аренды автомобиля. Они договорились, что оплата за аренду будет 1000 рублей в сутки, наличными или на карту Сбербанка. Ему было известно, что Козак С.А. проживает по (адрес) бабушкой. У него дома он никогда не был, с его бабушкой Потерпевший №1 не знаком. О личных делах они с Козак С.А. не общались. Насколько ему было известно, каких-либо финансовых проблем у Козак С.А. не было. По состоянию на (дата) у Козак А.С. был долг за аренду 16 000,00 рублей, о чем он написал ему (дата). При этом, данный долг накапливался у него примерно с января (дата), он не требовал, чтобы Козак С.А. срочно возвращал деньги, а просто напоминал последнему о долге. Козак С.А. сразу же ему ответил, что помнит про долг и переведет деньги в течении 2-3 часов. Далее он отключил интернет на телефоне и лег спать. Утром он увидел, что в 02 часа 36 минут Козак С.А. написал, что перевел ему 20 000 рублей. Он проверил приложение Сбербанк и увидел, что в 19 часов 36 минут (дата) (по московскому времени) ему был совершен перевод от ФИО Л. со счета № **** 0332 на сумму 20 000,00, и он понял, что данные денежные средства ему зачислены за Козак С.А. и вопросов, почему они зачислены со счета другого лица, последнему он не задавал. (дата) Козак С.А. поцарапал левую сторону автомобиля от бампера до левого заднего крыла и пообещал ему вернуть деньги за покраску автомобиля, либо отремонтировать его, но до (дата) Козак С.А. автомобиль так и не отремонтировал и деньги за покраску автомобиля не вернул, поэтому,

когда ему поступили 20 000 рублей, он решил, что 16 000 рублей это долг за аренду автомобиля и 4 000 рублей пойдут в счет покраски автомобиля, поэтому по поводу царапин на автомобиле претензий к Козак С.А. не имеет. 20 000 рублей, которые ему поступили он снял вместе со своими 9000 рублей, в общей сложности он снял 29 000 рублей, и всю вышеуказанную сумму потратил на ремонт автомобиля. О том, что денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые ему перевел Козак С.А. в счет аренды автомобиля были похищены, он не знал. Утром (дата) от сотрудников полиции ему стало известно, что Козак С.А. задержан сотрудниками полиции, но по какому поводу его задержали он не знал. Сам он с Козак С.А. более не общался и откуда у Козак С.А. появились денежные средства он не знает, с Козак С.А. он последний раз переписывался в приложении вацап, более с ним не общался, сам Козак С.А. в сообщениях отправленных ему не писал, откуда у него появились деньги, и он у Козак С.А. об этом не спрашивал.

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №3, данные им в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.122-124), в которых он пояснял, что примерно с начала февраля 2021 года знаком с Козак С.А., иногда общались, но не слишком близко. Где и с кем живет Козак С.А, ему неизвестно. Иногда они вместе катались на его автомобиле. (дата) ему позвонил Козак С.А. и попросил встретиться ночью, чтобы поговорить. Он сказал последнему, что смотрит фильм и выпивает, на что Козак С.А. сказал, что позвонит позже. Далее Козак С.А. звонил ему в 00часов 04 минуты и 01 час 52 минуты, как Козак С.А. пояснил, чтобы убедится, что он не уснул. В 02 часа 21 минуту Козак С.А. позвонил ему и сказал, что сейчас подъедет. В 02 часа 26 минут Козак С.А. снова позвонил, и попросил, чтобы он спустился вниз. Он вышел, сел к нему в машину на заднее сидение. Козак С.А. был один в машине, был трезв, вел себя спокойно. Он был в состоянии опьянения, но все воспринимал адекватно. Козак С.А. пояснил, что ему необходимо перевести кому-то долг, но у него проблемы с картой и он не может сделать это самостоятельно и попросил его положить на свой счет (№) банковской карты (№) денежные средства, которые Козак С.А. ему даст, чтобы он перевел их по номеру телефона, который он укажет, в счет уплаты его долга. Подробностей кому и за что нужно переводить, Козак С.А. не пояснил. Он согласился и тогда Козак С.А. протянул руку куда-то в район переднего пассажирского сидения и достал денежные средства – 4 купюры номиналом 5 000 рублей. Когда Козак С.А. протянул ему деньги, он попросил у Козак С.А. денег на приобретение пива, на что Козак С.А. протянул ему 1 купюру номиналом 1 000 рублей и сказал, что он может взять ее себе. Всего Козак С.А. дал ему 21 000,00 рублей. После чего он и Козак С.А. прошли в помещение ПАО «Сбербанк», расположенное по (адрес), магазин «Ягодка», где расположены терминалы банкоматов и он положил денежные средства в сумме 20 000 рублей себе на счет, а затем перевел их на счет по номеру телефона (№), получателю Свидетель №2 В., который ему не знаком. После этого Козак С.А. уехал, а он вернулся домой. (дата) ему позвонил их с Козак С.А. общий знакомый Михаил, как установлено в ходе предварительного следствия Свидетель № 4, который в разговоре упомянул, что Козак С.А. задержан сотрудниками полиции. Он спросил, что случилось, на что Свидетель №4 пояснил, что Козак С.А. похитил денежные средства у своей родной бабушки Потерпевший №1 на сумму более 100 000,00 рублей. Откуда это стало известно Свидетель №4, последний ему не пояснил. Также позже ему стало известно, что Козак С.А. совершил хищение денежных средств у бабушки Потерпевший №1 с применением ножа. Он нож у Козак С.А. никогда не видел.

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №4, данные им в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.136-137), в которых он пояснял, что у него есть знакомые Козак С.А. и Свидетель № 3, с которыми он знаком со школы, между собой последние называют его Мишей, в школе между ними сложились дружеские отношения, после окончания школы они стали видеться реже. (дата) около 09-10.00 часов он пытался дозвониться по телефону Козак С.А., но последний не брал трубку, вызов сбрасывал, спустя некоторое время Козак С.А. написал ему в социальной сети «Инстаграмм» о том, что он находится в полиции, за то что ограбил бабушку, как установлено в ходе предварительного следствия Потерпевший № 1, данная переписка сохранилась на его телефоне. Козак С.А. попросил его приехать и забрать у него автомобиль, чтобы вернуть автомобиль собственнику, так как автомобиль Козак С.А. арендовал. Через некоторое время он приехал в отдел полиции (№) г. (адрес), где Козак С.А. передал ему ключи от автомобиля и документы

на автомобиль. О совершенном Козак С.А. преступлении ему стало известно из его с Козак С.А. переписки.

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №5, данные им в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.157-159), в которых он пояснял, что он работает в ЭКО УМВД России по (адрес). (дата) в 08 часов 30 минут он заступил на суточное дежурство. (дата) около 03 часов 20 минут от оперативного дежурного ОП-(№) УМВД по городу (адрес) поступило сообщение о том, что в (адрес) совершено разбойное нападение на Потерпевший №1 Он в составе группы, в которую входили: следователь, инспектор-кинолог, прибыли на вышеуказанный адрес. В ходе осмотра места происшествия (адрес) был изъят дверной замок с ключом с наружной двери вышеуказанной квартиры, с дивана комнаты (№) изъяты обложка от паспорта и женская сумка, в которой, по словам потерпевшей, находились похищенные у нее денежные средства. Также (дата) был произведен осмотр места происшествия автомобиля «NISSAN TIIDA LATIO» (Ниссан-Тиида-Латио) государственный регистрационный знак (№), который был расположен по адресу: (адрес). Осмотр места происшествия был произведён с участием Козак С.А., который давал пояснения и показал, что в арендуемом им автомобиле имеются денежные средства в кармане передней пассажирской двери, которые были обнаружены и изъяты. Изъятые купюры были достоинством в 5 000 рублей, 1 000 рублей, 100 рублей и 50 рублей, всего было изъято 95 550 рублей. О том, что в кармане передней пассажирской двери автомобиля находятся денежные средства, говорил сам Козак С.А., когда они только подходили к вышеуказанному автомобилю и сразу после начала осмотра сам указал на них пояснив, что именно эти денежные средства он похитил у своей бабушки Потерпевший №1 в ночь с (дата) на (дата). Далее в ходе осмотра места происшествия Козак С.А. указал на багажник вышеуказанного автомобиля, открыв который, с левой стороны из-под обшивки, извлек раскладной нож-бабочку, который также же был изъят. В момент проведения осмотра места происшествия им была проведена фотофиксация на основании которой была составлена фототаблица.

Вина подсудимого Козак С.А. подтверждается показаниями потерпевшей Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5 и собранными материалами дела:

ТОМ 1: л.д.23 – рапортом об обнаружении признаков состава преступления, согласно которого (дата) в период времени с 00 часов 30 минут до 01 часа 38 минут неустановленное лицо находясь в (адрес) совершило разбойное нападение с применением неустановленного предмета, используемого в качестве оружия на Потерпевший № 1 и похитило принадлежащие денежные средства в сумме 116500 рублей. В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.162 УК РФ; л.д.25-30 - протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которого (дата) осмотрена квартира, расположенная по адресу: (адрес), где были обнаружены и изъяты: врезной замок, ключ, сумка женская, обложка от паспорта; л.д.37 - чистосердечным признанием от (дата), согласно которого Козак С.А. сообщил о том, что (дата) в ночное время по адресу: (адрес) под угрозой ножа похитил денежные средства примерно 115 000 рублей у своей бабушки Потерпевший №1, деньги и нож спрятал в машине (№) которую брал в аренду. В содеянном раскаивается, денежные средства вернул; л.д.38 - протоколом явки с повинной от (дата), согласно которого, Козак С.А. сообщил о том, что (дата) в ночное время по адресу: (адрес) под угрозой ножа похитил денежные средства примерно 115 000 рублей у своей бабушки Потерпевший №1, деньги и нож спрятал в машине (№), которую брал в аренду. В содеянном раскаивается, денежные средства вернул; л.д.39-43 - протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которого (дата) осмотрены: чистосердечное признание Козак С.А. и объяснение данное Козак С.А. (дата), в которых Козак С.А. пояснял, что ему было известно, что у бабушки при себе есть денежные средства в значительной сумме, в какой именно, он не знал, где она их хранит, ему было неизвестно. Он решил похитить денежные средства у бабушки. (дата). в 20.00 он вышел из дома и поехал кататься на автомобиле NISSAN TIIDA LATIO» (Ниссан-Тиида-Латио) г.р.з. (№) белого цвета, который он арендует. Примерно с 00.00 до 01.15 (дата) он сидел в автомобиле недалеко от двора дома, так чтобы его автомобиль не было видно на камере у магазина по (адрес). В последний момент он решил взять с собой раскладной нож-бабочку, который ранее в его автомобиле забыл кто-то из клиентов, т.к. ранее он таксовал. Он надел резиновые перчатки,

которые были у него в автомобиле, маску не надевал, лицо не скрывал. Взяв нож, он с помощью своего ключа зашел в подъезд и квартиру. Дома свет не горел. Фонарик не включал, т.к. расположение комнат и мебели ему хорошо знакомо, не раздеваясь, прошел в спальню Потерпевший №1, последняя спала, но когда он подошел, она проснулась. Он левой рукой закрыл ей рот, чтобы она не кричала, и правым коленом уперся в ее живот, после чего спросил: «Где деньги?». Нож он держал в правой руке, так что лезвие выходило из-под большого пальца, и направлял Потерпевший №1 в область шеи и лица. Потерпевший №1 его узнала, назвала по имени. Потерпевший №1 указала ему на сумку, которая стояла возле ее подушки и сказала, что деньги там. Он наощупь достал кошелек, и затем, в каком-то из отделений пакет с деньгами. Взяв деньги и кошелек, он сразу вышел из квартиры и поехал в соседний двор. Там он достал деньги из кошелька и из пакета. Кошелек он затем выбросил в одну из мусорок. Сколько именно денег, он не считал, а все купюры спрятал в карман на передней пассажирской двери своего автомобиля. Нож он спрятал в багажник за обшивку. Денежными средствами распоряжаться он не планировал, хотел утром отдать бабушке и извинится; л.д.44-45 – постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств, согласно которого объяснение и чистосердечное признание Козак С.А. признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств; л.д.68-74 - протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которого (дата) осмотрен автомобиль «NISSAN TIIDA LATIO» (Ниссан-Тиида-Латио) государственный регистрационный знак (№), где в ходе осмотра выше указанного автомобиля Козак С.А. указал на карман передней пассажирской двери, где были обнаружены и изъяты купюры достоинством в 5 000 рублей, 1 000 рублей, 100 рублей и 50 рублей, на общую сумму 95 550 рублей, после чего обвиняемый Козак С.А. указал на багажник вышеуказанного автомобиля, открыв который, с левой стороны из-под обшивки, извлек раскладной нож-бабочку, который был изъят. Участвующий в ходе осмотра места происшествия Козак С.А. пояснил, что в ночное время (дата), находясь по месту проживания в (адрес) по улице (адрес) он угрожал своей бабушке Потерпевший №1 именно данным ножом и похитил у последней из сумки именно данные денежные средства на сумму 95 550 рублей; л.д.75-85 - протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого (дата) осмотрены: восемнадцать купюр номиналом 5000 рублей. Серийные номера: ЛО 0844609, ПГ 6285488, ПЕ 1498957, АО 1721821, ЛМ 3807740, ЛМ 3807739, ЛБ 0354872, ЛЕ 3401234, НМ 9569400, ОГ 8668347, ЛЕ 4630987, ГЗ 0027117, КН 3366363, ВИ 9805942, ЛХ 0750088, ПГ 6284585, ПЕ 3235631, ЛМ 3807741; пять купюр номиналом 1000 рублей. Серийные номера: ГА 3828936, ЬЧ 7620415, ЗП 0834730, НЗ 4445235, об 7185895; пять купюр номиналом 100 рублей. Серийные номера: еЬ 9212949, еЬ 5263745, лС 2911740, лЕ 5420051, лО 2498159; одна купюра номиналом 50 рублей. Серийный номер: аь 9388646. Общая сумма осматриваемых купюр – 95 550,00 рублей; л.д.86 - постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств, согласно которого восемнадцать купюр номиналом 5000 рублей. Серийные номера: ЛО 0844609, ПГ 6285488, ПЕ 1498957, АО 1721821, ЛМ 3807740, ЛМ 3807739, ЛБ 0354872, ЛЕ 3401234, НМ 9569400, ОГ 8668347, ЛЕ 4630987, ГЗ 0027117, КН 3366363, ВИ 9805942, ЛХ 0750088, ПГ 6284585, ПЕ 3235631, ЛМ 3807741; пять купюр номиналом 1000 рублей. Серийные номера: ГА 3828936, ЬЧ 7620415, ЗП 0834730, НЗ 4445235, об 7185895; пять купюр номиналом 100 рублей. Серийные номера: еЬ 9212949, еЬ 5263745, лС 2911740, лЕ 5420051, лО 2498159; одна купюра номиналом 50 рублей. Серийный номер: аь 9388646. Общая сумма осматриваемых купюр – 95 550,00 рублей признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств; л.д.97-99 - протоколом выемки, согласно которого у свидетеля Свидетель №2 изъяты: копия справки по операции с входящим переводом от ФИО Л. на карту Visa Classic ***5588 держателем которой является Свидетель №2 В., скриншот переписки свидетеля Свидетель №2 с обвиняемым Козак С.А. распечатанной на лист бумаги формата А4, скриншот экрана мобильного телефона с указанием суммы зачисления денежных средств в размере 20000 рублей счет списания *** 0332 отправитель ФИО Л., копии документов, содержащих сведения о регистрации ТС NISSAN TIIDA LATIO» (Ниссан-Тиида-Латио) государственный регистрационный знак (№), акт приема передачи транспортного средства от (дата), доверенность, договор аренды автомобиля; л.д.109-116 - протоколом осмотра предметов, согласно которого (дата) осмотрены: копия справки по операции с входящим переводом от ФИО Л. на карту Visa Classic ***5588 держателем которой является Свидетель № 2 В., скриншот переписки свидетеля Свидетель № 2 с обвиняемым Козак С.А. распечатанной на лист бумаги формата А4, скриншот экрана

мобильного телефона с указанием суммы зачисления денежных средств в размере 20000 рублей счет списания *** 0332 отправитель ФИО Л., копий документов, содержащих сведения о регистрации ТС NISSAN TIIDA LATIO государственный регистрационный знак (№), акт приема передачи транспортного средства от (дата), доверенность, договор аренды автомобиля изъятые в ходе выемки (дата) в кабинете 417 по (адрес) у свидетеля Свидетель № 2; л.д.117-118 - постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств, согласно которого копия справки по операции с входящим переводом от ФИО Л. на карту Visa Classic ***5588 держателем которой является Свидетель № 2 В., скриншот переписки свидетеля Свидетель № 2 с обвиняемым Козак С.А. распечатанной на лист бумаги формата А4, скриншот экрана мобильного телефона с указанием суммы зачисления денежных средств в размере 20000 рублей счет списания *** 0332 отправитель ФИО Л., копий документов, содержащих сведения о регистрации ТС NISSAN TIIDA LATIO государственный регистрационный знак (№), акт приема передачи транспортного средства от (дата), доверенность, договор аренды автомобиля признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств; л.д.126-127 - протоколом выемки, согласно которого у свидетеля Свидетель № 3 изъяты: копия чека по операции Сбербанк Онлайн на имя получателя Свидетель № 2 В, скриншот экрана мобильного телефона с указанием имени получателя Свидетель № 3 ФИО получателя Дальневосточный Б. ПАО Сбербанк номер счета 40(№), скриншот экрана мобильного телефона входящих звонков с номера +(№) принадлежащего Козак С.А.; л.д.131-134 - протоколом осмотра предметов, согласно которого (дата) осмотрены: копия чека по операции Сбербанк Онлайн на имя получателя Свидетель № 2 В, скриншот экрана мобильного телефона с указанием имени получателя Свидетель № 3 ФИО получателя Дальневосточный Б. ПАО Сбербанк номер счета 40(№), скриншот экрана мобильного телефона входящих звонков с номера +(№) принадлежащего Козак С.А.; л.д.135 - постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств, согласно которого копия чека по операции Сбербанк Онлайн на имя получателя Свидетель № 2 В, скриншот экрана мобильного телефона с указанием имени получателя Свидетель №3 ФИО получателя Дальневосточный Б. ПАО Сбербанк номер счета 40(№), скриншот экрана мобильного телефона входящих звонков с номера +(№) принадлежащего Козак С.А. признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств; л.д.139-140 - протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого у свидетеля Свидетель №4 изъяты: сотовый телефон «Honor 20» в котором имеется переписка свидетеля Свидетель №4 с обвиняемым Козак С.А., в которой Козак С.А. поясняет Свидетель № 4, что совершил в отношении своей бабушки Потерпевший № 1 разбойное нападение и похитил денежные средства; л.д.141-153 - протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого (дата) осмотрены: сотовый телефон «Honor 20» в котором имеется переписка свидетеля Свидетель №4 с обвиняемым Козак С.А., в которой Козак С.А. поясняет Свидетель № 4, что совершил в отношении своей бабушки Потерпевший № 1 разбойное нападение и похитил денежные средства; л.д.154 - постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств, согласно которого сотовый телефон «Honor 20» в котором имеется переписка свидетеля Свидетель №4 с обвиняемым Козак С.А. признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественных доказательств; л.д.231 - заключением эксперта (№) от (дата), согласно которого замок изъятый в ходе ОМП (адрес) исправен. Следов воздействия посторонним предметом не обнаружено; л.д.237-239 - заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов (№) от (дата), согласно которого у Козак С.А. признаков какого-либо психического расстройства не установлено ни в настоящее время, ни ранее, ни во время совершения инкриминируемого ему деяния. Козак С.А. психически здоров и в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию Козак С.А. способен самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, правильно воспринимать обстоятельства имеющие значения для уголовного дела и давать показания; л.д.242-248 - протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого (дата) осмотрены: сумка женская, дверной замок, ключ, раскладной нож-бабочку. Участвующая в ходе осмотра Потерпевший № 1 пояснила, что именно из осматриваемой сумки обвиняемый Козак С.А. похитил принадлежащие ей денежные средства, также в ходе осмотра последняя пояснила, что осматриваемый нож очень похож на тот предмет, который ее внук Козак С.А. (дата) в ночное время приставлял к ее лицу, при этом требуя передачу ему

денежных средств и драгоценностей; л.д.249-250 - постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств, согласно которого сумка женская, дверной замок, ключ, раскладной нож-бабочка признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

ТОМ 2: л.д.1-10 - протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого (дата) осмотрен: DVD-R диск с камер видеонаблюдения отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: (адрес) за период с 01 час. 00 мин. до 03 час.00 мин. (дата) в ходе осмотра которого участвующая в ходе осмотра потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что в тот момент, когда в помещение Сбербанка вошли двое парней, вошедшего парня под (№) она узнала и указала, что этот парень является ее внуком - Козак С.А., она его четко узнала по лицу, по носу, по глазам, по цвету волос, по удлинённой темно-синей курке надетой на нем, пояснив, при этом, что это именно ее внук Козак С.А.; л.д.11-12 - постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств, согласно которого DVD-R диск с камер видеонаблюдения отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: (адрес) за период с 01 час. 00 мин. до 03 час.00 мин. (дата) признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств; л.д.18-27 - протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого (дата) осмотрен: DVD-R диск с камер видеонаблюдения отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: (адрес) за период с 01 час. 00 мин. до 03 час.00 мин. (дата) в ходе осмотра которого участвующий в ходе осмотра свидетель Свидетель №3 пояснил, что в тот момент, когда в помещение Сбербанка вошли двое парней, вошедшие парни это именно он и обвиняемый Козак С.А. Участвующий в ходе осмотра Свидетель № 3 пояснил, что подойдя к банкомату, он кладет денежные средства на счет своей банковской карты «СБЕРБАНК» в размере 20 000 рублей, которые ему передал Козак С.А. в тот момент, когда они находились в автомобиле «NISSAN TIIDA LATIO» (Ниссан-Тиида-Латио) государственный регистрационный знак (№) на которой к нему приехал Козак С.А. Денежные средства Козак С.А. передавал в вышеуказанной машине, расположенной около входа в «СБЕРБАНК». После того как денежные средства в сумме 20 000 рублей он положил себе на счет своей банковской карты они вместе вышли из помещения. Также участвующий в ходе осмотра Свидетель №3 пояснил, что в тот момент, когда Козак С.А. передал ему 20 000 рублей, Козак С.А. дал ему 1 000 рублей, которую сказал оставить себе, о том, что данные денежные средства были похищены он не знал.

Оценив доказательства по делу в совокупности, суд находит их достоверными и достаточными для обоснования вывода о виновности подсудимого Козак С.А. в совершении преступления.

Суд критически расценивает показания потерпевшей Потерпевший №1, данные ею в судебном заседании и находит их как данные с целью помочь Козак С.А. смягчить ответственность за содеянное, поскольку они опровергаются ее показаниями, данными на предварительном следствии и которые суд принимает за основу, в связи с тем, что эти показания потерпевшей Потерпевший № 1 даны спустя непродолжительный период после случившегося.

Суд квалифицирует действия подсудимого Козак С.А. по ст.162 ч.2 УК РФ – как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Обсуждая вопрос о мере наказания подсудимому Козак С.А., суд учитывает степень общественной опасности содеянного, обстоятельства дела, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств для подсудимого Козак С.А. суд учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное возмещение ущерба, (иные данные).

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств, того, что Козак С.А. ранее не судим, имеет постоянное место жительства, характеризуется удовлетворительно, однако учитывая, что он официального и постоянного источника дохода не имеет, совершил тяжкое преступление, направленное против собственности, суд приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания связанного с изоляцией от общества.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Дополнительные меры наказания Козак С.А. в виде штрафа и ограничения свободы, суд находит возможным не применять.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Козак С. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.162 ч.2 УК РФ и на основании данной статьи, назначить ему наказание в виде 1 года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Козак С. А. содержание под стражей, оставить прежней.

Срок наказания Козак С.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбытия наказания Козак С.А. время содержания под стражей с (дата) по день вступления приговора в законную силу (включительно), из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ст.72 ч.3.1 п. «б» УК РФ.

Вещественное доказательство: нож, хранящийся при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу – уничтожить.

Вещественные доказательства: сумку женскую, дверной замок, ключ, после вступления приговора в законную силу – вернуть по принадлежности потерпевшей Потерпевший №1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы либо принесения апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с подачей соответствующего заявления, либо указав об этом в апелляционной жалобе.

Судья Н.М. Гуркова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».